

1519155-41.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519155-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519155-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231150/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 26959916 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2231150 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, 4º, inciso III, do Código Penal, porque no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 16h, na Rua Tabajaras, nº 49, Mooca, São Paulo -

SP, subtraiu, para si, mediante emprego de chave falsa, 01 motocicleta Honda/ PCX 150, cor azul, placas GIB8G17/SP, avaliada em R\$17.000,00, pertencente à vítima D. D. d. O.

A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2022 (fls. 62/63). O réu foi citado (fls. 125/126) e ofereceu resposta à acusação (fls. 85/86).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo os acusados interrogados nesta data. Não foram requeridas novas diligências.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com a observação de seus antecedentes na fixação da pena.

A defesa pugnou pela fixação das penas no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão, a fixação do regime aberto.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é procedente.

A vítima declarou que na data dos fatos, deixou sua motocicleta estacionada, por volta das 09h10, na Rua Tabajaras, sendo que por volta das 15h30 viu a moto no local estacionada. Quando saiu de seu trabalho, por volta das 16h, notou que o bem havia sido subtraído. Acionou a seguradora e o 190, momento em que foi avisado que a moto já havia sido localizada. Não sabe informar onde a moto foi localizada.

Recuperou-a com dano no pneu. Um funcionário da seguradora avisou que a moto havia sido acionada por um equipamento

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando viram duas motos passando, cada uma com um ocupantes, os quais conduziam as motos de forma irregular, em alta velocidade, na contramão de direção e cortando os veículos, motivo pelo qual decidiram proceder à abordagem. Os indivíduos notaram a intenção dos policiais militares e se separaram, razão pela qual optaram por seguir no encalço do réu. Dada ordem de parada, não foi obedecida. Lograram proceder à abordagem após interceptarem a moto. Em busca pessoal não localizaram nada de ilícito. A moto funcionava com um dispositivo na ignição e sem a chave. Questionado sobre a procedência do motociclo, o réu disse que havia furtado em bairro próximo e que a estava levando para 'descansar' em local perto de sua casa. O réu disse que havia acionado a partida do motociclo utilizando um comutador (dispositivo), que foi localizado instalado no veículo. Não havia qualquer registro sobre a subtração da moto. Feito contato com a proprietária, informou que a moto estava com o marido dela, o qual confirmou de fato a subtração. Não conheciam o réu anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

Existem elementos suficientes a comprovar a autoria delitiva em desfavor do acusado, que foi visto na condução do veículo e posteriormente detido em sua posse, sendo que utilizava equipamento específico destinado à subtração do veículo, inexistindo qualquer elemento a infirmar as palavras dos policiais.

Destaca-se que os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

E o próprio réu confessou a prática delitativa, o que se encontra em conformidade com o conjunto probatório.

A qualificadora do emprego de chave falsa não está devidamente comprovada, na medida em que o laudo pericial não foi juntado aos autos.

Forçosa, portanto, a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis para o réu, que agiu com dolo normal ao tipo, motivo pelo qual suas penas serão mantidas no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, as penas permanecem no mínimo legal, eis que inviável a redução das penas aquém do mínimo nesta fase, conforme Súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as penas tornam-se definitivas no patamar visto acima.

Ante o quantum de pena e a sua primariedade, fixo-lhe o regime inicial aberto.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, o réu MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Diante do quantum de pena e o regime inicial, não vislumbro os requisitos ensejadores da custódia cautelar, motivo pelo qual defiro o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA